



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA N° 1.917

VISTO: Que la Municipalidad de Alta Gracia, siendo una comuna de primera categoría, carece de una norma completa sobre procedimiento administrativo municipal para todos los trámites que los vecinos deben realizar, con el objeto de resguardar la legalidad y publicidad de los procedimientos administrativos donde puedan afectarse derechos subjetivos o intereses legítimos;

Que la novísima Constitución de la Provincia de Córdoba ha rescatado el concepto de autonomía municipal, lo que implica la facultad propia de dictar normas que regulen en su ámbito el procedimiento administrativo;

Que la Administración Pública Nacional, desde el año 1972 tiene debidamente regulado el procedimiento administrativo en las entidades centralizadas y descentralizadas nacionales mediante el régimen establecido por la Ley 19.549; como también la Provincia de Córdoba mediante la Ley de Procedimiento Administrativo N° 6.658/ con las reformas introducidas por la Ley N° 7.204;

Que la Municipalidad de Córdoba, Comuna de primera categoría, cuenta desde hace años con un "Código de Trámite Administrativo Municipal" estatuido por la Ordenanza N° 6904/78 modificada por la Ordenanza N° 6932/79 y otras, que regula debidamente lo concerniente al ámbito de aplicación del procedimiento administrativo, de la competencia de los órganos municipales, los principios de procedimiento, del modo y forma de presentación de los escritos por los administrados, del impulso del procedimiento administrativo del modo y tiempo de efectuar las notificaciones a los interesados de los actos administrativos municipales, de los plazos; de las denuncias, de la prueba, sobre los actos administrativos, de los recursos administrativos y disposiciones generales que hacen a la materia;

Que a los fines de fortalecer el Estado de Derecho que el sistema democrático establece, resulta oportuno también contar con la norma apropiada sobre procedimiento administrativo en la Municipalidad de Alta Gracia;

Que incluso la Ley 7.180 establece que a los fines de agotar la vía administrativa de los administrados en las Municipalidades, antes de acceder a la vía judicial para cuestionar cualquier acto administrativo, es necesario haber articulado obligatoriamente el recurso de reconsideración ante el señor Intendente Municipal;

...////




OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE


MANUEL HUGO MARTINEZ
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



DE ALTA GRACIA
CONCEJO DELIBERANTE

///dos///

///Que es intención del Honorable Concejo Deliberante dotar a los vecinos de la Ciudad de Alta Gracia, como también a los agentes y funcionarios de la Municipalidad de Alta Gracia, con un instrumento jurídico idóneo donde quede definido con claridad y certeza el procedimiento administrativo al cual deben someterse administrados y funcionarios municipales, para evitar engorrosos trámites y eventuales perjuicios a los derechos y patrimonio de ellos o de la misma municipalidad; y

C O N S I D E R A N D O

Que el tema es propio de especialistas en el derecho administrativo, que se ocupa del estudio de los actos administrativos, sus efectos, modos de impugnación y agotamiento de la vía administrativa; como también todo lo inherente a los trámites y procedimiento administrativo;

Que previo a sancionar una norma de procedimiento administrativo resulta de importancia contar con un anteproyecto de "Código de Procedimiento Administrativo Municipal", a los efectos de analizar sus alcances y consecuencias;

Que el anteproyecto puede ser realizado por especialistas en derecho administrativo que desarrollan su actuación en nuestra Provincia de Córdoba y ejercen la cátedra en la Universidad Nacional de Córdoba, como una tarea de colaboración;

Que resultaría de importancia que esa tarea para la producción de un anteproyecto sea efectuado por una "Comisión Honoraria para la Redacción de un Anteproyecto de Código de Procedimiento Administrativo" de la Municipalidad de Alta Gracia;

Que a esos fines, se cuenta con el asentimiento del Sr. Ignacio M. Vélez Funes (D.N.I. N° 7.856.761) que se desempeña como docente de la Cátedra de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, para la realización de la tarea jurídica aludida en forma gratuita.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA

O R D E N A

...////


OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




MANUEL HUGO MARTINEZ
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

///tres///

- Art. 1º: CREAR una "Comisión Honoraria para la Redacción de un Anteproyecto de Código de Procedimiento Administrativo" de la Municipalidad de Alta Gracia que deberá expedirse antes del 15 de Noviembre de 1987 sin retribución alguna por el trabajo realizado.-
- Art. 2º: DESIGNAR como Presidente de la Comisión redactora del anteproyecto al Dr. Ignacio M. Vélez Funes (D.N.I.Nº 7.856.761), para coordinar las tareas de los miembros que a su juicio tengan idoneidad para participar en colaboración en la redacción del aludido anteproyecto, quien deberá aceptar el cargo en forma gratuita a los fines de no significar erogación alguna a la Comuna.-
- Art. 3º: DISPONER que la "Comisión Honoraria para la Redacción de un Anteproyecto de Código de Procedimiento Administrativo", que no podrá estar integrada por más de cinco especialistas en total, se expida antes de la fecha indicada en el Artículo Primero elevando sus conclusiones a este cuerpo por intermedio del coordinador.-
- Art. 4º: COMUNIQUESE, publíquese, transcribábase en el Libro de Ordenanzas y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE.-


OSMAN ENRIQUE ALVAREZ
SECRETARIO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




MANUEL HUGO MARTINEZ
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

